Mã số quy trình chính liên quan **Code key processes involved**	SOP-CC-031
Tên hướng dẫn công việc **Name of work instruction**	**QUY TRÌNH CÁC BƯỚC KIỂM TRA HÀNG HÓA CHẤT XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU**
Phòng ban thực hiện **Department**	**CUSTOMS CLEARANCE (CC)**

1. Mục đích/ Purpose

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn công việc cho tất cả nhân viên C/C
Chuẩn hóa và tối ưu hóa nghiệp vụ kiểm tra qui định hàng hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo tính chính xác, tuân thủ pháp luật và đáp ứng đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng

2. Phạm vi áp dụng/ Scope

Áp dụng cho các lô hàng hóa chất yêu cầu bắt buộc kiểm tra qui định hàng hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu phải do bộ phận CC (Customs Clearance) thực hiện.

3. Tài liệu liên quan/ Associated documents

- LUẬT HÓA CHẤT 69/2025/QH15 - hướng dẫn mới về kinh doanh hóa chất
- LUẬT ĐẦU TƯ 143/2025/QH15 - quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt
- NGHỊ ĐỊNH 24/2026/NĐ-CP - quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hóa chất
- NGHỊ ĐỊNH 25/2026/NĐ-CP - quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất
- NGHỊ ĐỊNH 26/2026/NĐ-CP - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa
- NGHỊ ĐỊNH 34/2024/NĐ-CP - quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa
- NGHỊ ĐỊNH 275/2026/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
- NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP - quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
- NGHỊ ĐỊNH 119/2025/NĐ-CP - sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/2022/nđ-cp ngày 07 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
- NGHỊ ĐỊNH 83/2026/NĐ-CP - sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/2022/nđ-cp ngày 07 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 119/2025/nđ-cp ngày 09 tháng 6 năm 2025 của chính phủ
- CÔNG VĂN 424_BTNMT-KSONMT_- phối hợp triển khai thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

- THÔNG TƯ 01/2026/TT-BCT - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 26/2026/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa
- THÔNG TƯ 02/2026/TT-BCT - quy định một số biện pháp thi hành luật hóa chất và nghị định số 25/2026/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất
- THÔNG TƯ 23/2024/TT-BCT - quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ công thương

4. Định nghĩa/ Definitions

- CAS (Chemical Abstracts Service) : Là mã số định danh duy nhất được gán cho từng chất hóa học
- SDS/MSDS : Phiếu an toàn hóa chất đủ 16 mục, đúng sản phẩm/phiên bản; kiểm tra ngôn ngữ và nội dung theo quy định áp dụng
- GHS: Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. SDS và nhãn nguy hại thường theo GHS

5. Trách nhiệm/ Responsibility

CC Leader Module Chemical (Trưởng nhóm chuyên đề HC):

- Chịu trách nhiệm cuối cùng về hiệu quả và tính tuân thủ của toàn bộ quy trình.
- Trực tiếp (hoặc chỉ định phó nhóm) thẩm định, phê duyệt hồ sơ của mặt hàng hóa chất mới (nếu có yêu cầu nhân viên trong team C/C, khách hàng, đại lý …)
- Hỗ trợ xử lý các sự cố, làm việc với cơ quan (nếu cần).

CC Staff (Nhân viên):

- Là người thực thi chính các bước trong quy trình.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ mình xử lý.
- Bắt buộc thực hiện bước Tự Kiểm Tra (Checkpoint) bằng checklist cho 100% các lô hàng.

Bộ phận liên quan (Sale/ OP/ Khách hàng):

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, và kịp thời bộ chứng từ ban đầu.

6. Nội dung hướng dẫn/ Instructions

❖ **Bước 1: Tiếp nhận và Thu thập Hồ sơ Kỹ thuật** (thực hiện theo mẫu SOP-CC-031-001)

Yêu cầu đối tác (Client/Supplier/Sales/OP) cung cấp bộ hồ sơ đầy đủ tối thiểu 10 ngày trước khi hàng về cảng/xuất hàng:

- SDS/MSDS (Safety Data Sheet) bản mới nhất (16 mục chuẩn GHS).
- COA (Certificate of Analysis) bảng phân tích thành phần lô hàng.
- INVOICE (Hóa đơn thương mại)
- Thành phần hóa học chi tiết (% nồng độ/khối lượng, tên IUPAC, tên thương mại, mã CAS).
- Công dụng, cách sử dụng, tỉ lệ, khối lượng và mục đích nhập khẩu (sản xuất, kinh doanh, sử dụng).

❖ **Bước 2: Phân loại, xác định bản chất & mã HS**

Xác định bản chất và mô tả hàng hóa theo Danh mục HHXNK VN và mã HS code dựa trên 6 quy tắc phân loại và chú giải HS. (Thực hiện theo tài liệu số: SOP-CC-015)

❖ **Bước 3: Tra cứu mã số CAS, Tên chất, Công thức hóa học theo danh mục quản lý**

Thực hiện tra cứu mã số CAS, Tên chất, Công thức hóa học, các đồng phân của chúng trong các danh mục kiểm soát:

- Hóa chất Khai báo: Thuộc Chương 28, 29 biểu thuế Hải quan (Cần khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi truyền tờ khai hải quan).

- Hóa chất Kiểm soát đặc biệt (Nhóm 1 & 2): Thuộc phụ lục III, Nghị định 24/2026/NĐ-CP (Cần Giấy phép xuất/nhập khẩu cho từng lô). **Nhóm 1** (tiền chất ma tuý nhóm 1, HC bảng 2, Hoá chất khác: chủ yếu HC hạn chế); **Nhóm 2** (Tiền chất ma tuý nhóm 2, hoá chất bảng 3, Hóa chất thuộc Công ước Rotterdam và Công ước Stockholm
  - ✓ **Hoá chất như nào là hoá chất KSĐB?**
  - Chất thuộc phụ lục III– NĐ 24/2026
  - Hỗn hợp chất KSĐB: HH chứa ít nhất 1 chất thuộc PL III – NĐ24 có hàm lượng: nhóm 1 > 1% khối lượng; nhóm 2 (tiền chất CN nhóm 2 > 5%; HC bảng 3/Rotterdam/Stockholm> 1%)
  - HH chất chứa chất PL II (HC có ĐK) và chất PL III (HCKSĐB) → được coi là hỗn hợp chất cần kiểm soát đặc biệt
  - ✓ **Khi nào miễn trừ giấy phép SX, KD hoá chất KSĐB; GPNK hóa chất KSĐB**
  - Miễn GP SX,KD HCKSĐB: nồng độ dưới 0,1% (<0,1%) khối lượng của hỗn hợp chất
  - Miễn GP sản xuất HCKSĐB: Hoạt động pha loãng, phối trộn hoá chất sau đó đưa vào sử dụng, SX sản phẩm, hàng hoá khác của chính DN.
  - Miễn GP XK,NK HCKSĐB (nhóm 1 < 1% khối lượng, nhóm 2 < 5% khối lượng)
  - Miễn GP SX,KD, XK, NK HCKSĐB chứa trong Sản phẩm: Dược phẩm, mỹ phẩm, Son, mực in, keo, tẩy rửa gia dụng, thức an chan nuôi, xăng dầu…..(K6,Đ21,NĐ26)
  - ✓ **Hoạt động nào HCKSĐB phải quản lý? Quy định như thế nào?**
  - NK để KD: Giấy phép KD HCKSĐB + Giấy phép NK HCKSĐB
  - NK để sử dụng: công bố MĐSD trên CSDLHC quốc gia + GPNK HCKSĐB+ không cần GPKD HCKSĐB,
  - Nhập khẩu nguyên liệu HCKSĐB để sản xuất ra hoá chất có KSĐB mới, sau đó kinh doanh bán nội địa hoặc XK: Giấy phép SX, KD HCKSĐB mới + GPNK NL HCKSĐB + Công bố mục đích sử dung nguyên liệu CSDLHC
  - XK HCKSĐB do chính DN SX: GP SX HCKSĐB + GP XK HCKSĐB
  - XK HCKSĐB do DN kinh doanh: GP KD HCKSĐB + GPXK HCKSĐB
  - Mua bán nội dịa HCKSĐB: Bán có Giấy phép KD HCKSĐB + Lập phiếu kiểm soát mua bán HCKSĐB; DN mua (mục đích KD phải có GP KDHCKSĐB; mục đích sử dụng: Công bố MĐSD HCKSĐB)
- Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện: Thuộc Phụ lục II, Nghị định 24/2026/NĐ-CP (Cần Giấy phép xuất/nhập khẩu có điều kiện nếu DN nhập khẩu/xuất hàng HC KD,SX có điều kiện)).
- Hóa chất, khoáng vật Cấm: Thuộc Phụ lục II – Luật số: 143/2025/QH15

❖ **Bước 4: Thực hiện Khai báo Hóa chất / Xin Giấy phép trên trang dịch vụ công quốc gia** (theo hướng dẫn SOP-CC-027)

- ✓ **Hóa chất phải Khai báo:** Thực hiện khai báo điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nhận Phản hồi/Mã số khai báo. – Hướng dẫn nhập liệu thông tin khai báo trên trang dịch vụ công

  Chứng từ bắt buộc:
  - ➢ Hóa đơn thương mại (bản tiếng anh/tiếng việt)
  - ➢ Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) bản tiếng việt gồm 16 mục theo hướng dẫn theo mẫu 01/2026/TT-BCT
- ✓ **Hóa chất thuộc diện Cấp phép:** Nộp hồ sơ xin **Giấy phép Xuất/Nhập khẩu** qua Bộ Công Thương hoặc UBND cấp tỉnh tùy thẩm quyền (Thời gian xử lý ~7 ngày làm việc; hiệu lực 6 tháng) – Hướng dẫn nhập liệu thông tin khai báo trên trang dịch vụ công

  Chứng từ bắt buộc:
  - ➢ Mẫu 7a văn bản đề nghị cấp GPXK-NK HC cần KSĐB nhóm 1,2 theo mẫu 01/2026/TT-BCT
  - ➢ Hóa đơn thương mại (bản tiếng anh/tiếng việt)
  - ➢ Phiếu an toàn hóa chất bản tiếng việt gồm 16 mục theo hướng dẫn theo mẫu PL1, 01/2026/TT-BCT
  - ➢ Báo cáo về tình hình nhập khẩu, sử dụng, tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1 , 2
  - ➢ Giấy phép kinh doanh

- Giấy chứng nhận đầu tư

✓ Thực hiện kiểm tra SOP-CC-031-002. Sau đó tiến hành bước tiếp theo.

❖ **Bước 5: Thủ tục hải quan**

✓ Hoàn tất thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành (nếu có)

✓ Kiểm tra phương tiện vận chuyển có Giấy phép Vận chuyển Hàng nguy hiểm (đối với hóa chất thuộc Phân lớp nguy hiểm Class 1 đến Class 9)

❖ **Bước 6: Lưu trữ hồ sơ, kiểm soát sau thông quan**

✓ Quản lý tồn trữ, an toàn, an ninh hóa chất; nhãn/SDS tiếng Việt; sổ theo dõi (đặc biệt với hóa chất kiểm soát đặc biệt), tập huấn an toàn hóa chất theo quy định

✓ Chuẩn bị hồ sơ giải trình hậu kiểm (SDS, kết quả khai báo/giấy phép)

✓ Lưu giữ bộ chứng từ thông quan gồm: Hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, tờ khai hải quan và giấy phép/khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

❖ **Bước 7: Báo cáo định kỳ**

✓ Rà soát toàn bộ số liệu hóa chất (tên hóa chất, mã CAS, khối lượng nhập/xuất/sản xuất/sử dụng), ngưỡng lập kế hoạch sự cố, công bố thông tin (nếu hàng hóa thuộc diện phải công bố).

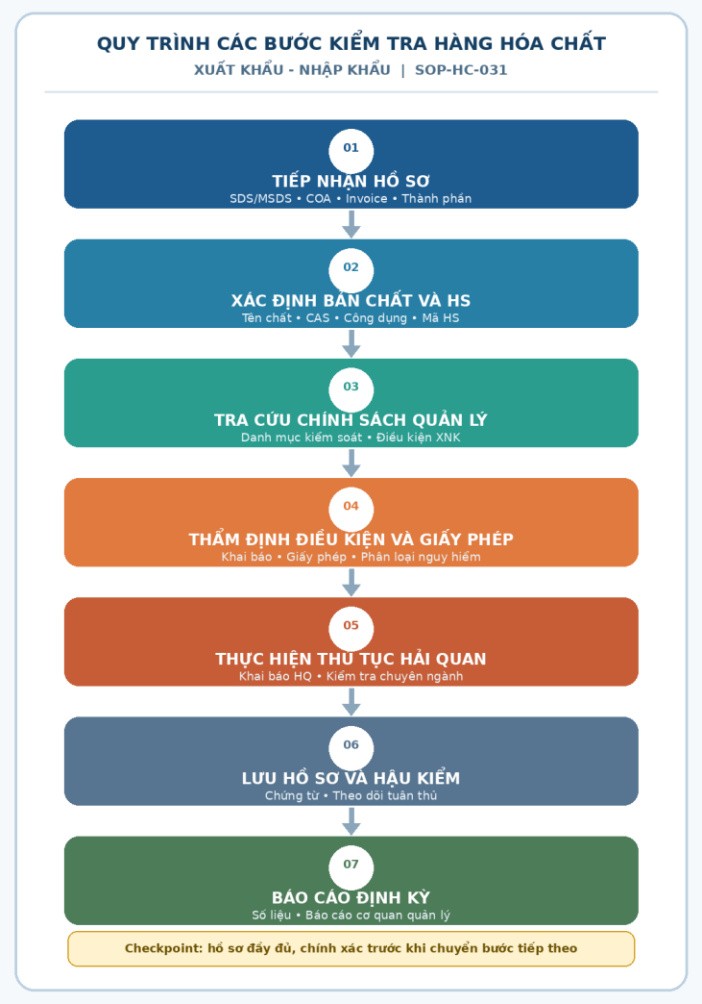
✓ Theo dõi phản hồi, chờ thông báo xác nhận hoặc tiếp nhận báo cáo thành công từ Cục Hóa chất trên hệ thống.

✓ Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hóa chất, sử dụng hóa chất gởi Sở công thương/Cục hóa chất. Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 02 hằng năm cho năm hoạt động trước đó.

7. Mẫu/ Forms

- **Bước 1:**
  SOP-CC-031-001: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hóa chất xuất nhập khẩu
- **Bước 2:**
  SOP-CC-015: Hướng dẫn các bước thao tác chuẩn (SOP) - Phân loại hàng hóa & áp mã HS code
- **Bước 4:**
  SOP-CC-027: Hướng dẫn khai báo hóa chất, xin giấy phép hóa chất kiểm soát đặc biệt, hàng nhập khẩu trên hệ thống dịch vụ công quốc gia
  SOP-CC-031-002: Checklist thẩm định chính sách quản lý hàng hóa chất xuất nhập khẩu

8. Sơ đồ hay hình ảnh minh họa/ Flowchart or choose images



Tình hình thiết lập và điều chỉnh		
Số điều chỉnh	Ngày điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh
		Ban hành lần đầu

Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên: Nguyễn Quốc Huy Ngày ký: 16/09/2026	Họ tên: Ngày ký:	Họ tên: Ngày ký: